Derecho tributario y SUNAT, en limpio.

Todo lo que hace falta para la evaluación de conocimientos de Prácticas Preprofesionales **PRA N.º 003-2026**: normas de la SUNAT, Constitución, Código Tributario, IGV, Renta, trampas típicas, mapa de artículos y un simulacro con respuestas.

13.00	50 %	S/ 5 500
nota mínima aprobatoria (0–20)	peso del examen en el puntaje final	valor de la UIT 2026

✓ verificado en fuente oficial o en el texto de la norma durante la preparación de esta guía · ◇ dato de memoria no re-verificado: confirmalo antes de darlo por seguro · Texto entre comillas = cita literal de la norma.
Fuentes: unete.sunat.gob.pe (bases y convocatoria), sunat.gob.pe (Ley 24829, D. Leg. 501, D.S. 061-2002-PCM, Ley 29816, IGV, Renta, UIT), congreso.gob.pe (art. 74 Const.), TUO del Código Tributario D.S. 133-2013-EF (texto actualizado 2026).

Contenido

01 El proceso y las reglas del examen

02 La SUNAT: sus cuatro normas

03 Constitución, artículo 74

04 Título Preliminar: Normas I–XVI

05 Tributo y sus clases

06 La obligación tributaria

07 Extinción de la obligación

08 Prescripción

09 Deuda, intereses y facilidades

10 Administración, facultades y actos

11 Los cuatro procedimientos

12 Infracciones y sanciones

13 IGV

14 Impuesto a la Renta

15 Regímenes tributarios

16 Aduanas (lo básico)

17 Office intermedio

18 Pares que siempre confunden

19 Mapa de artículos del Código

20 Cómo están hechas las trampas

21 Balotario LP Derecho resuelto

22 Simulacro de 30 preguntas

23 Chuleta de números

CÓMO USAR ESTA GUÍA

1) Leé los capítulos 02–08 completos una vez. 2) Pasá a las cajas **Trampa** y **Memorizá** de todos los capítulos. 3) Hacé el simulacro (cap. 22) sin mirar. 4) Lo que fallaste, buscalo en el mapa de artículos (cap. 19). 5) Repasá la chuleta (cap. 23) justo antes de rendir.

01 El proceso y las reglas del examen

Bases de Prácticas Preprofesionales (oct. 2026) y convocatoria PRA N.º 003-2026 ✓

Qué mide la evaluación de conocimientos

> *"Mide los conocimientos relacionados a la SUNAT y/o actualidad nacional y/o herramientas Office (uso de Power Point, Word y Excel)." — Bases, 5.5.1*

Los "y/o" significan que no están garantizados los tres bloques. No existe temario oficial publicado: esta guía cubre SUNAT y derecho tributario base (lo más probable), más Office. La actualidad nacional hay que repasarla aparte con noticias de las últimas semanas.

Puntajes

ETAPA	PESO	MÍNIMO	MÁXIMO
Verificación de información declarada	—	Apto	
Evaluación de conocimientos	50 %	13.00	20.00
Evaluación de integridad	—	Rindió (referencial)	
Evaluación de documentos	—	Apto	
Entrevista final	50 %	13.00	20.00
Puntaje final	100 %	13.00	20.00

Escala vigesimal con dos decimales, **sin redondeo**. Todas las etapas son **eliminatorias**. En empate final gana quien tuvo mejor entrevista.

Cronograma PRA N.º 003-2026

ACTIVIDAD	FECHA
Evaluación de conocimientos e integridad	11 al 12/11/2026
Resultados	16/11/2026
Evaluación de documentos	17 al 19/11/2026
Entrevista	27/11 al 03/12/2026
Resultados finales	10/12/2026
Firma de convenio	11 al 24/12/2026
Inicio de prácticas	04/01/2027

Condiciones del convenio: subvención de **S/ 1 230**, 30 horas semanales de lunes a viernes, de 08:30 a 14:30, presencial, hasta el 30/06/2027. El perfil pide Word, PowerPoint y Excel a nivel **intermedio**. Las competencias que se evalúan en la entrevista son motivación por el resultado, pasión por el servicio y trabajo colaborativo.

DESCALIFICACIÓN INMEDIATA (BASES 4.5)

Te declaran **NO APTO**, sin puntaje y con posibles acciones legales, si: das información falsa; te suplantan o recibís **ayuda indebida**; **capturás o grabás** imágenes o video de la evaluación; usás **medios electrónicos no autorizados**; o incumplís las instrucciones. La evaluación es monitoreada permanentemente. También quedás NO APTO si no te presentás en la fecha y hora, o si no completás la prueba.

CHECKLIST TÉCNICO (VIRTUAL)

Computadora o laptop con cámara y audio funcionando · internet estable probado antes · **Google Chrome** (lo pide la invitación) · el enlace de la invitación permite volver a entrar y continuar si se corta · revisá spam en tu correo.

02 La SUNAT: sus cuatro normas

Textos oficiales en sunat.gob.pe/legislacion/sunat ✔

	LEY 24829	D. LEG. 501	D.S. 061-2002-PCM	LEY 29816
Año	1988	1988	2002	2011
Qué hace	**Crea** dos superintendencias	**Ley General** de la SUNAT	**Fusión por absorción** con ADUANAS	**Fortalece** y **renombra**
Presidente	Alan García	Alan García	Alejandro Toledo	Ollanta Humala
Naturaleza	Institución Pública Descentralizada	Institución Pública Descentralizada	—	**Organismo Técnico Especializado** adscrito al MEF
Autonomías	5	5	—	**6** (agrega la presupuestal)
Régimen laboral	—	Sector público	—	**Privado**, salvo quienes optaron por el D. Leg. 276

Ley 24829 — creación (Congreso 31/05/1988; promulgada 07/06/1988)

- **Art. 1** crea la **Superintendencia Nacional de Aduanas**: aranceles y tributos aduaneros, contrabando y defraudación de rentas de aduana. Asume la Dirección General de Aduanas.
- **Art. 2** crea la **Superintendencia Nacional de Administración Tributaria**: "diseñar y proponer medidas de política tributaria; proponer la reglamentación…; administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar los **tributos internos del Gobierno Central**". Asume la Dirección General de Contribuciones, la Dirección General de Política Fiscal y el Instituto de Administración Tributaria.
- Ambas son "Institución Pública Descentralizada del Sector Economía y Finanzas", con autonomía funcional, económica, técnica, financiera y administrativa, y con presupuesto de **hasta el 2 %** de lo que recauden.
- **Art. 3**: el Ejecutivo debía dictar sus Leyes Generales por **decreto legislativo** en 60 días.

> **TRAMPA**
> La Ley 24829 crea **dos** entidades, no una. "¿Qué norma creó la SUNAT?" → **Ley 24829**, no el D. Leg. 501, que es su Ley General.

D. Leg. 501 — Ley General (29/11/1988)

- Lo dicta el Ejecutivo por delegación de la Ley 24913. Finalidad: "administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos internos **con excepción de los municipales**". Ya no menciona "diseñar política".
- Sede en **Lima**; duración **indefinida**; se rige por el **Sistema Nacional de Control**.
- Funciones (art. 5): recaudar **a través del Banco de la Nación**; fiscalizar; otorgar aplazamiento y fraccionamiento; coerción por el **Juzgado Coactivo**; resolver en **primera instancia administrativa**; proponer al MEF la reglamentación; banco de datos; capacitación. También ejerce esas funciones sobre las aportaciones a **EsSalud y ONP**.

- Art. 11: el Superintendente dicta normas y absuelve consultas por **resoluciones publicadas en El Peruano**, de cumplimiento obligatorio. Son las "Resoluciones de Superintendencia".

D.S. 061-2002-PCM — fusión (11/07/2002)

- Base: **Ley 27658**, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que ordena evitar la duplicidad de funciones.
- "Fusiónase ADUANAS y SUNAT" en la modalidad de **fusión por absorción**; la **SUNAT es la entidad incorporante**. Plazo para concluir: **90 días calendario**.

> **TRAMPA**
> La fusión fue por **Decreto Supremo**, y la SUNAT **absorbió** a ADUANAS. El nombre "de Aduanas y de Administración Tributaria" llegó recién en **2011**, con la Ley 29816, no con la fusión.

Ley 29816 — Fortalecimiento (20–21/12/2011). La que rige hoy

> *Art. 3: "La SUNAT es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa."*

Objeto (art. 1)

Mejorar la lucha contra la **evasión y elusión**; contra el **contrabando** y el tráfico ilícito; la **facilitación del comercio exterior**; la **ampliación de la base tributaria**; y el crecimiento sostenido de la recaudación.

Funciones (art. 5)

Tributos internos del **Gobierno Nacional**, salvo los municipales; proponer y participar en la reglamentación tributaria **y aduanera**; dictar normas; política aduanera, comercio exterior y tráfico internacional de personas y medios de transporte; EsSalud y ONP por convenio; liderar la cadena logística del comercio exterior.

Consejo Directivo (art. 7): 4 miembros

1) El Superintendente Nacional, que lo **preside** y tiene **voto dirimente**; 2) un funcionario del **MEF**; 3) un funcionario del **BCR**; 4) el Superintendente Nacional Adjunto que reemplaza al Superintendente. Ser miembro **no da acceso a la reserva tributaria**. Aprueba la memoria anual y los estados financieros.

Superintendente (art. 9)

Lo designa el **Presidente de la República**, con acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del **MEF**, por **Resolución Suprema**, por **5 años**. Es la máxima autoridad ejecutiva y titular del pliego. Requisito: **peruano de nacimiento**. Cesa por falta grave, sentencia firme o **pérdida de confianza**. Hoy: **César Alfonso Luna Victoria León** ✓.

RECURSOS PROPIOS (ART. 13)	%
Tributos y aranceles de importaciones	`1.5 %`
Todos los tributos, salvo aranceles e ITF	`1.6 %`
Aportes ONP / EsSalud (texto del D. Leg. 1160)	`1.4 % / 1 % (+0.4 %)`
Producto de remates	`10 %`

Tributos encargados que no son del Tesoro	`0.2 %`

MEMORIZÁ

Las 6 autonomías: "**FuTE FiPreAd**" = Funcional, Técnica, Económica, Financiera, Presupuestal, Administrativa. Antes de 30 de agosto de cada año, el Superintendente informa al Congreso sobre presión tributaria, base tributaria y eficiencia aduanera.

QUÉ NO ADMINISTRA LA SUNAT

Los **tributos municipales**: predial, alcabala, vehicular y arbitrios. Los cobran las municipalidades o sus SAT. EsSalud y ONP los **recauda**, pero no son de la SUNAT.

03 Constitución, artículo 74

Texto vigente (Ley 28390, 17/11/2004), PDF del Congreso ✔

"Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, **exclusivamente por ley o decreto legislativo** en caso de delegación de facultades, salvo los **aranceles y tasas**, los cuales se regulan mediante **decreto supremo**.

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir **contribuciones y tasas**, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de **reserva de la ley**, y los de **igualdad** y **respeto de los derechos fundamentales** de la persona. Ningún tributo puede tener **carácter confiscatorio**.

Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo."

Los 4 principios

Reserva de ley · Igualdad · Respeto a los derechos fundamentales · No confiscatoriedad.

Quién crea qué

Impuestos: solo ley o decreto legislativo. **Contribuciones y tasas**: también gobiernos regionales y locales. **Aranceles y tasas** del Gobierno Central: decreto supremo.

TRAMPAS

- Una municipalidad **nunca crea impuestos**. El predial y la alcabala existen por ley; la municipalidad solo los administra.
- Si la pregunta dice "principio **constitucional**", la respuesta es **reserva de ley**. "Legalidad" aparece en el título de la Norma IV del Código.
- El texto vigente dice "**carácter** confiscatorio"; el texto anterior a 2004 decía "efecto". Antes de 2004 solo mencionaba a los gobiernos locales; hoy también a los **regionales**.
- Los **decretos de urgencia** no pueden tener materia tributaria.

04 Título Preliminar: Normas I–XVI

TUO del Código Tributario, texto literal ✓

NORMA	TÍTULO	LO QUE DICE / FRASE GANCHO
I	Contenido	El Código establece los principios generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario.
II	Ámbito de aplicación	Tributo = **impuesto, contribución, tasa**. Tasa = arbitrios, derechos, licencias. "No es tasa el pago por un servicio de **origen contractual**". Asistencia administrativa mutua.
III	Fuentes	a) Constitución, b) tratados, c) leyes, d) leyes de tributos regionales o municipales, e) decretos supremos, f) **jurisprudencia**, g) resoluciones generales de la Administración, h) **doctrina**. La **costumbre no** es fuente.
IV	Legalidad – reserva de la ley	Solo por ley o decreto legislativo: crear tributos (hecho generador, base, alícuota, acreedor, deudor, agente), exoneraciones, procedimientos sobre garantías, **infracciones y sanciones**, privilegios y garantías, otras formas de extinción. Gobiernos locales: por **ordenanza**. Aranceles: por **decreto supremo**.
V	Ley de Presupuesto	La Ley de Presupuesto y la de créditos suplementarios **no** contienen normas tributarias.
VI	Modificación y derogación	Solo por **declaración expresa** de una norma de **igual o mayor rango**.
VII	Exoneraciones e incentivos	Exposición de motivos con costo fiscal (requisitos **concurrentes**). Plazo de hasta **3 años**; sin plazo se entiende **3 años**. Rige desde el **1 de enero** siguiente. Zona especial: **2/3 del Congreso**. **Prórroga única de hasta 3 años**, sin prórroga tácita. Apéndices I y II del IGV y art. 19 de la Renta: la ley **puede** fijar plazos distintos. Nada sobre el **ISC** ni sobre lo que dañe la salud o el ambiente.
VIII	Interpretación	Todos los métodos, pero interpretando **no** se crean tributos, sanciones ni exoneraciones, ni se extiende la norma a otros supuestos.
IX	Aplicación supletoria	1) Principios del Derecho Tributario → 2) del Administrativo → 3) Generales del Derecho.
X	Vigencia	Leyes: **día siguiente** de su publicación. Tributos **anuales**: desde el **1 de enero** siguiente. Reglamentos: desde la vigencia de la ley. Directivas de aplicación **general**: se publican.
XI	Personas sometidas	Domiciliados (incluye sociedades conyugales y sucesiones indivisas) y no domiciliados por sus rentas o actos en el Perú.
XII	Cómputo de plazos	Meses o años: de fecha a fecha. Días = **días hábiles**. Si vence en día inhábil, pasa al siguiente hábil. El medio día laborable es **inhábil**.
XIII	Diplomáticos	Su exoneración no cubre sus actividades económicas particulares.
XIV	MEF	El Ejecutivo propone, promulga y reglamenta las leyes tributarias **solo a través del MEF**.

XV	UIT	**Valor de referencia** para bases, deducciones, sanciones, obligaciones contables e inscripción. Se fija por **Decreto Supremo** según **supuestos macroeconómicos**.
XVI	Calificación, elusión, simulación	Verdadera naturaleza de los actos. **Elusión** (actos "artificiosos o impropios" con efectos iguales a los usuales): la SUNAT exige la deuda o **disminuye saldos a favor, pérdidas o créditos**. **Simulación**: se aplica la norma de los actos realmente realizados.

MEMORIZÁ: PALABRA DE LA PREGUNTA → NORMA

tasa / arbitrio → **II** · doctrina, jurisprudencia → **III** · solo por ley, ordenanza → **IV** · presupuesto → **V** · derogación expresa → **VI** · exoneración, 3 años → **VII** · analogía → **VIII** · supletoria → **IX** · día siguiente, 1 de enero → **X** · no domiciliados → **XI** · días hábiles → **XII** · diplomáticos → **XIII** · MEF → **XIV** · UIT → **XV** · elusión, simulación → **XVI**

05 Tributo y sus clases

Norma II ✓

Impuesto

"tributo cuyo cumplimiento **no origina una contraprestación directa** en favor del contribuyente por parte del Estado".

IGV, Renta, ISC, ITF, predial, alcabala, vehicular.

Contribución

"hecho generador: **beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales**".

EsSalud, ONP, SENATI, SENCICO.

Tasa

"hecho generador: la **prestación efectiva** por el Estado de un **servicio público individualizado** en el contribuyente".

Arbitrios, derechos, licencias.

TIPO DE TASA	DEFINICIÓN LITERAL	EJEMPLO
Arbitrio	"por la prestación o **mantenimiento de un servicio público**"	Limpieza pública, parques, serenazgo
Derecho	"por la prestación de un **servicio administrativo público** o el **uso o aprovechamiento de bienes públicos**"	Certificado o partida; uso de la vía pública
Licencia	"gravan la obtención de **autorizaciones específicas** para actividades de **provecho particular** sujetas a control"	Licencia de funcionamiento

TRAMPAS

- La **multa no es tributo**: es sanción. Tributo + multa + intereses = **deuda tributaria** (art. 28).
- "No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen **contractual**". Eso es un precio.
- Lo recaudado por tributos **distintos a los impuestos** solo puede cubrir el costo de la obra o servicio. Los impuestos van a la caja general.
- El predial y la alcabala son **impuestos** municipales, no tasas.
- Enunciado general ("servicio público individualizado") → elegí **tasa**, el género. Enunciado específico → elegí la especie.

06 La obligación tributaria

Libro I, arts. 1–26 ✓

> Art. 1: "*La obligación tributaria, que es de **derecho público**, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, **establecido por ley**, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo **exigible coactivamente**.*"

CONCEPTO	QUÉ ES	OJO
Nacimiento (art. 2)	Cuando se realiza el **hecho generador** previsto en la ley	No nace con la declaración ni con la notificación
Exigibilidad (art. 3)	Si la determina el deudor: desde el día siguiente al vencimiento. Si la determina la Administración: desde el vencimiento del plazo de la resolución; si no hay plazo, desde el **día 16** siguiente a la notificación	Nacer ≠ ser exigible
Acreedor (art. 4)	Gobierno Central, Regionales, Locales y entidades públicas cuando la ley lo diga expresamente	**La SUNAT no es acreedor**: administra
Deudor (art. 7)	Obligado como **contribuyente o responsable**	Es el género
Contribuyente (art. 8)	Quien **realiza el hecho generador**	Deudor por cuenta propia
Responsable (art. 9)	Quien, **sin ser contribuyente**, debe cumplir la obligación	Deudor por cuenta ajena
Agentes (art. 10)	Retención: **descuenta** al que le paga. Percepción: **cobra de más** a su cliente	Los designa la ley, en su defecto un D.S., **y también la Administración**
Domicilio fiscal (art. 11)	Lugar dentro del país para todo efecto tributario; **subsiste mientras no se comunique el cambio**	El procesal puede ser físico o electrónico; no se fija en fiscalización
Representantes (art. 16)	Padres, tutores y curadores; representantes legales; administradores de entes sin personería; mandatarios, gestores y albaceas; síndicos y liquidadores	**Los accionistas no**. Son solidarios si hay dolo, negligencia grave o abuso de facultades
Solidarios (arts. 16–19)	Responden junto al contribuyente	Herederos, hasta el valor de lo heredado
Repetición (art. 20)	El responsable que pagó cobra después al contribuyente	
Capacidad (art. 21)	También la tienen los entes sin personería: sociedad conyugal, sucesión indivisa	
Transmisión (arts. 25–26)	Se transmite a los herederos. Los convenios entre particulares no son oponibles a la Administración	

PRELACIÓN (ART. 6)

La deuda tributaria tiene privilegio general, pero **antes** se pagan: remuneraciones y beneficios sociales, aportes a AFP, ONP y EsSalud, **alimentos**, e **hipotecas** y derechos reales inscritos.

PRESUNCIÓN DE DOLO, NEGLIGENCIA O ABUSO (ART. 16)

Se presume, salvo prueba en contrario, si el deudor: no lleva contabilidad o lleva doble contabilidad · es **no habido** · emite comprobantes con serie o número repetido · **no se inscribió** · entre otros supuestos.

07 Extinción de la obligación

Arts. 27, 40–42, 169 ✓

> *Art. 27: "La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios: 1) Pago. 2) Compensación. 3) Condonación. 4) Consolidación. 5) Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa. 6) Otros que se establezcan por leyes especiales."*

MEMORIZÁ

"PaCo-CoCo-Re" = Pago · Compensación · Condonación · Consolidación · Resolución (cobranza dudosa o recuperación onerosa)

FORMA	QUÉ ES	DETALLE QUISQUILLOSO
Pago	Cumplir la prestación	Imputación (art. 31): primero al **interés moratorio**, luego al tributo o multa
Compensación (art. 40)	Cruzar la deuda con un crédito pagado en exceso o indebidamente	Periodos **no prescritos**, mismo órgano, misma entidad. Puede ser automática (solo si la ley lo dice), de oficio o a solicitud
Condonación (art. 41)	El Estado perdona la deuda	Solo por **norma con rango de ley**. Las municipalidades pueden condonar intereses y sanciones de sus impuestos; en tasas y contribuciones, también el tributo
Consolidación (art. 42)	El **acreedor se convierte en deudor** del mismo tributo, por transmisión de bienes o derechos	Ejemplo: el Estado hereda un predio que debía predial
Cobranza dudosa	Ya se agotaron todas las acciones de la cobranza coactiva	
Recuperación onerosa	El monto no justifica el costo de cobrarlo	

LO QUE NO EXTINGUE LA OBLIGACIÓN

- **Prescripción**: extingue la **acción**, no la obligación. Prueba: art. 49, "el pago voluntario de la obligación prescrita **no da derecho** a solicitar la devolución".
- **Exoneración** e **inafectación**: la obligación nunca nació.
- **Caducidad, novación, transacción**: no están en la lista.
- **Fraccionamiento o aplazamiento**: solo dan más tiempo para pagar.

Las sanciones se extinguen por los mismos medios del art. 27 (art. 169).

08 Prescripción

Arts. 43–49 ✓

4
años si **declaraste**. También 4 años para pedir **devolución o compensación**.

6
años si **no declaraste**.

10
años si el **agente de retención o percepción no pagó** lo retenido.

Lo que prescribe es la acción para **determinar** la obligación, **exigir el pago** y **aplicar sanciones**. El plazo se cuenta desde el **1 de enero** del año siguiente (art. 44).

Interrupción (art. 45): vuelve a cero

Solicitud de devolución · **reconocimiento expreso** de la deuda · notificación de actos de la Administración para determinar o fiscalizar (salvo en fiscalización parcial) · **pago parcial** · solicitud de fraccionamiento · notificación de la OP o de la REC, entre otros.

Suspensión (art. 46): se pausa

Durante el **procedimiento contencioso** · un proceso judicial o amparo · una solicitud de devolución o compensación · mientras el deudor es **no habido** · el plazo para rehacer libros · la suspensión del plazo de fiscalización · el fraccionamiento vigente (para el cobro).

TRAMPAS

- El truco más usado es intercambiar **4 y 6**.
- Los actos de fiscalización **interrumpen**, no suspenden.
- Art. 47: la prescripción se declara **solo a pedido del deudor**, nunca de oficio.
- Art. 48: se puede oponer **en cualquier estado** del procedimiento.
- Art. 49: si pagás una deuda prescrita, **no te la devuelven**.

09 Deuda, intereses y facilidades

Arts. 28–38 ✓

CONCEPTO	REGLA
Deuda tributaria (art. 28)	**Tributo + multas + intereses.** Intereses: moratorio del tributo, moratorio de las multas, y el de aplazamiento o fraccionamiento
Imputación (art. 31)	Primero el interés moratorio y luego el tributo o la multa. Si no indicás destino: primero la deuda de **menor monto**; si tienen distinto vencimiento, la **más antigua**
TIM (art. 33)	Tasa de Interés Moratorio: **máximo 10 % sobre la TAMN** que publica la **SBS**. La fija la SUNAT. Las municipalidades la fijan por ordenanza y **no pueden superar** la de la SUNAT
Aplazamiento / fraccionamiento (art. 36)	Pagar después o en cuotas. Puede ser general o particular. **Nunca para tributos retenidos o percibidos**. Pueden exigir garantías (carta fianza, hipoteca). El interés no es menor al 80 % ni mayor a la TIM
Aceptar el pago (art. 37)	La Administración **no puede negarse** a recibir un pago
Pago indebido o en exceso (art. 38)	Se devuelve **con intereses** o se compensa

10 Administración, facultades y actos

Libro II ✓

Las 4 facultades

1. **Recaudación** (art. 55): puede delegarse en bancos
2. **Determinación y fiscalización** (arts. 59–62): la fiscalización es discrecional
3. **Sancionadora** (art. 82): discrecional
4. **Cobranza coactiva** (art. 114)

Determinación (art. 59)

a) El **deudor** verifica el hecho generador, señala la base y la cuantía.
b) La **Administración** hace lo mismo y además **identifica al deudor**.
Se inicia por el deudor o por la Administración, de oficio o por **denuncia de terceros** (art. 60).

Base cierta vs. presunta (art. 63)

Cierta: elementos que permiten conocer el hecho "**en forma directa**". **Presunta**: hechos que "por **relación normal**" con el hecho generador permiten establecerlo. Solo **durante** el plazo de prescripción. Las presunciones **no se acumulan** (art. 73).

Fiscalización

Definitiva: **1 año**, contado desde que el deudor **entrega toda** la información del primer requerimiento; prorrogable (art. 62-A). **Parcial**: revisa "parte, uno o algunos elementos"; dura **6 meses** (art. 61). Empieza con la carta de presentación y el primer requerimiento; termina con RD y/o RM.

ACTO	DEFINICIÓN	CLAVE
Resolución de Determinación (art. 76)	"pone en conocimiento del deudor el **resultado de su labor destinada a controlar** el cumplimiento... y establece la existencia del crédito o de la deuda"	Resultado de la **fiscalización**
Orden de Pago (art. 78)	Exige el pago "**sin necesidad de emitirse previamente la Resolución de Determinación**"	Tributos **autoliquidados**, pagos a cuenta, errores materiales, omisos (con requerimiento previo de 3 días), etc.
Resolución de Multa	Sanciona una infracción	
Resolución de Ejecución Coactiva (art. 117)	Inicia la cobranza: pagar en **7 días hábiles** bajo apercibimiento de medidas cautelares	La emite el **Ejecutor Coactivo**

RESERVA TRIBUTARIA (ART. 85)

Son reservados la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos y la base imponible. Excepciones: **Poder Judicial**, **Fiscal de la Nación** (en casos de presunción de delito) y **Comisiones investigadoras del Congreso** (sobre el caso investigado).

TRIBUNAL FISCAL (ART. 143)

Resuelve en **última instancia administrativa**: tributos generales y locales, EsSalud, ONP y **aduanas**. Depende del **MEF**, no de la SUNAT. Resuelve la apelación en **12 meses** (18 en precios de transferencia). Sus criterios generales son de **observancia obligatoria** (art. 154).

Obligaciones del administrado (art. 87)

Inscribirse en el RUC · emitir comprobantes · llevar libros · declarar · permitir el control · comunicar cambios · conservar documentos.

Derechos del administrado (art. 92)

Trato respetuoso · reclamar y apelar · conocer el estado de sus expedientes · pedir fraccionamiento · reserva tributaria · devolución · pedir la prescripción.

11 Los cuatro procedimientos

Art. 112 y Libro III ✓

> Art. 112: "1.- *Procedimiento de Fiscalización*. 2.- *Procedimiento de Cobranza Coactiva*. 3.- *Procedimiento Contencioso-Tributario*. 4.- *Procedimiento No Contencioso*."

Cobranza coactiva (arts. 114–123)

Es una facultad de la Administración, sin juez. La ejerce el **Ejecutor Coactivo** con los Auxiliares Coactivos. Empieza con la **REC** (7 días hábiles) y sigue con **embargos** en forma de **intervención, depósito, inscripción o retención**, y después tasación y **remate**. Si el bien embargado es de otra persona, ese tercero presenta una **intervención excluyente de propiedad** (art. 120).

Contencioso tributario (arts. 124–157)

ETAPA	ANTE QUIÉN	PLAZO	NOTAS
Reclamación	La Administración (SUNAT)	`20 días hábiles`	**5** días contra comiso, internamiento o cierre; si no reclamás, quedan firmes
Apelación	**Tribunal Fiscal**, pero se presenta ante el órgano que resolvió	`15 días hábiles`	Hay que afiliarse a la notificación electrónica del Tribunal
Demanda contencioso-administrativa	Poder Judicial	—	Contra lo que resuelve el Tribunal Fiscal (art. 157)

- **Actos reclamables (art. 135)**: RD, OP, RM; comiso, internamiento y cierre; la resolución ficta sobre recursos no contenciosos; actos vinculados a la determinación; resoluciones de **devolución**; resoluciones que declaran la **pérdida** del fraccionamiento.
- **Pago previo (art. 136)**: contra RD o RM se paga la parte **no reclamada**; contra una OP, por regla, se paga primero.
- **Pruebas (art. 125)**: solo **documentos, pericia e inspección**. Plazo de **30 días hábiles**. No hay testigos.
- No puede haber **más de dos instancias** antes del Tribunal Fiscal (art. 124).
- **Silencio negativo (art. 144)**: si no te resuelven la reclamación a tiempo, la das por denegada y apelás.
- **Apelación de puro derecho (art. 151)**: si no hay hechos que probar, vas directo al Tribunal sin reclamar antes.
- **Reexamen (art. 127)**: el órgano que resuelve puede revisar todo el asunto.
- **Aspectos inimpugnables (art. 147)**: en la apelación no se discute lo que no se reclamó.

No contencioso (arts. 162–163)

Son **solicitudes** (devolución, prescripción, compensación…) y empiezan **a pedido de parte**. Si están vinculadas a la determinación, se resuelven en **45 días hábiles** y lo resuelto se **apela** ante el Tribunal

Fiscal, **salvo la devolución, que se reclama**. Si no te resuelven en 45 días, podés reclamar dándola por denegada. Las **no vinculadas** van por la **Ley 27444**.

Queja (art. 155)

Va contra **actuaciones o procedimientos que infringen el Código**, no contra la deuda. Si es contra la Administración, la resuelve la Oficina de Atención de Quejas del **Tribunal Fiscal**; si es contra el Tribunal Fiscal, la resuelve el **Ministro de Economía y Finanzas**. Plazo: **20 días hábiles**.

> TRAMPA FINA
>
> **Denegatoria** de una solicitud de fraccionamiento → **apelación** (art. 163) ◇, criterio del Tribunal Fiscal no re-verificado. **Pérdida** del fraccionamiento → **reclamación** (art. 135) ✓.

12 Infracciones y sanciones

Libro IV ✓

> Art. 164: "Es *infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, **siempre que se encuentre tipificada** como tal...*"

Las 6 familias (art. 172): incumplir la obligación de...

1. **Inscribirse**, actualizar o acreditar la inscripción (art. 173)
2. Emitir, otorgar y exigir **comprobantes** (art. 174)
3. Llevar **libros** y registros (art. 175)
4. Presentar **declaraciones** (art. 176)
5. Permitir el **control**, informar y comparecer (art. 177)
6. **Otras**: cifras falsas, no pagar lo retenido (art. 178)

MEMORIZÁ

I-C-L-D-C-O: Inscribirse · Comprobantes · Libros · Declarar · Control · Otras

Sanciones (arts. 165 y 180)

Multa (en UIT, sobre ingresos netos, etc.) · **comiso** · **internamiento temporal de vehículos** · **cierre temporal** · **suspensión** de licencias o permisos.

La multa usa la UIT **vigente a la fecha de la infracción**; si no se puede saber, la de la fecha de detección.

Principios

Determinación **objetiva**: no importa la intención (art. 165) · se presume veraz lo que constatan los fiscalizadores · **intransmisible**: no se hereda (art. 167) · **irretroactividad** (art. 168): las normas que reducen sanciones **no se aplican** a infracciones pasadas · **régimen de incentivos** (art. 179): rebaja si subsanás antes de que te detecten.

INFRACCIÓN VS. DELITO

La **infracción** es administrativa y la sanciona la SUNAT. El **delito tributario** (defraudación, D. Leg. 813 ◇) usa engaño, astucia o ardid; lo juzga el **Poder Judicial** (art. 189) y la SUNAT comunica los indicios al **Ministerio Público** (art. 192). La pena **no excluye** el pago del tributo (art. 190).

13 IGV

TUO D.S. 055-99-EF y su Reglamento (sunat.gob.pe) ✓

18 %
= **16 % IGV + 2 % IPM** (Impuesto de Promoción Municipal).

10 %
Tasa reducida para MYPE de restaurantes y hoteles (8 % + 2 %), vigente hasta 2026 según la SUNAT.

5
operaciones gravadas (art. 1).

Las 5 operaciones gravadas (art. 1)

a) **Venta en el país** de bienes muebles · b) prestación o **utilización** de servicios **en el país** · c) **contratos de construcción** · d) **primera venta de inmuebles** por el constructor · e) **importación** de bienes. La **exportación no** paga IGV.

Características

Es un impuesto al **consumo**: lo soporta el **consumidor final**. Es **indirecto** y **plurifásico NO acumulativo**. Usa el método impuesto contra impuesto: `IGV a pagar = débito fiscal - crédito fiscal`. Tiene tasa fija: no es progresivo.

Bien mueble

Los bienes "corporales que pueden llevarse de un lugar a otro", más derechos sobre ellos, signos distintivos, invenciones, derechos de autor, naves y aeronaves. **No** son bienes muebles la moneda nacional o extranjera, las acciones ni los títulos valores ◇.

Retiro de bienes = se trata como venta

Retiro **gravado** (Reglamento, art. 2): obsequios; apropiación por el dueño; autoconsumo no necesario; entrega a trabajadores "cuando sean de su **libre disposición** y **no sean necesarios** para la prestación de sus servicios" ✓.

Retiro **NO** gravado: muestras médicas de medicamentos vendidos solo con receta · mermas y desmedros acreditados · bienes promocionales hasta el **1 % de los ingresos brutos promedio mensuales, con tope de 20 UIT** · material documentario de promoción · bonificaciones al cliente sobre ventas realizadas · insumos usados en la producción · bienes que son condición de trabajo ✓.

PAGOS ADELANTADOS DEL IGV

Detracciones (SPOT): el comprador deposita un % del precio en la cuenta del vendedor en el **Banco de la Nación**. Noticia reciente: la tasa subió a **12 %** ◇, solo vi el titular. **Retenciones**: el comprador designado le retiene IGV al proveedor. **Percepciones**: el vendedor designado le cobra un adicional al cliente.

TRAMPAS

"Plurifásico **acumulativo**" es falso · "directo" es falso · "progresivo" es falso · la venta en el **exterior** no está gravada · el **ISC** es otro impuesto, para combustibles, cigarros, alcohol y juegos: tiene fin extrafiscal, desalentar el consumo.

14 Impuesto a la Renta

TUO D.S. 179-2004-EF (sunat.gob.pe) ✓

CATE-GORÍA	QUÉ GRAVA	EJEMPLO
1ra	"arrendamiento, subarrendamiento y **cesión de bienes**", muebles e inmuebles	Alquilás tu departamento o tu auto
2da	**Rentas del capital**: intereses, **regalías**, **dividendos**, **rentas vitalicias**, ganancias de capital	Dividendos, venta de acciones
3ra	"comercio, la industria...": rentas **empresariales**; negocio habitual de compra o producción y venta	Empresas. Principio del **devengado**
4ta	Trabajo **independiente**: ciencia, arte u oficio. También directores, mandatarios, albaceas y síndicos ◇	Recibo por honorarios
5ta	Trabajo **dependiente**	Sueldo en planilla

Tasas

Régimen General: **29.5 %**. Régimen MYPE Tributario: **10 %** hasta 15 UIT de ganancia y 29.5 % sobre el exceso ✓. Las rentas de 4ta y 5ta tienen una deducción de **7 UIT** ◇.

Teorías de la renta

Renta-producto: fuente durable y periódica. **Flujo de riqueza**: incluye lo eventual, accidental y gratuito. **Consumo + incremento patrimonial**: lo que consumiste más lo que creció tu patrimonio.

Gastos (principio de causalidad, art. 37)

Son deducibles los gastos necesarios para producir la renta o mantener su fuente. **Representación**: hasta **0.5 % de los ingresos BRUTOS**, con tope de **40 UIT** ✓. **Recreativos** para el personal: **0.5 % de los ingresos NETOS**, con tope de 40 UIT ✓. La publicidad es deducible.

No deducibles (art. 44): el propio **Impuesto a la Renta** ✓ · multas, recargos e intereses moratorios · gastos personales y de sustento · donaciones no autorizadas · operaciones con países de baja o nula imposición · comprobantes de no habidos.

TRAMPAS

Alquilar algo (mueble o inmueble) es **1ra**, no 2da · las rentas de 3ra se rigen por el **devengado**, no por el percibido · los directores son 4ta, no 3ra · en representación la base son los ingresos **brutos**; en recreativos, los **netos**.

15 Regímenes tributarios

emprender.sunat.gob.pe (parcial)

RÉGIMEN	PARA QUIÉN	RENTA	IGV
NRUS	Personas naturales con negocio pequeño	Cuota fija mensual de S/ 20 o S/ 50 que **incluye IGV y Renta** ◇	Incluido
RER	Personas naturales y jurídicas pequeñas	**1.5 %** mensual de los ingresos netos ◇	18 % ✓
RMT	Ingresos de hasta 1 700 UIT ◇	10 % hasta 15 UIT; 29.5 % el exceso ✓	18 % ✓
Régimen General	Todos los demás	29.5 % ✓	18 % ✓

RUC y comprobantes

El **RUC** tiene **11 dígitos**: empieza con **10** en personas naturales y con **20** en personas jurídicas (D. Leg. 943). **Clave SOL**: usuario para operar en línea. Condición del domicilio: **habido o no habido**. Estado del RUC: activo, baja, suspensión temporal.

Comprobantes: la **factura** da derecho a **crédito fiscal**; la **boleta**, no. También existen el ticket, el recibo por honorarios (4ta), la liquidación de compra y las notas de crédito y débito. Hoy casi todos son electrónicos.

16 Aduanas (lo básico)

Ley General de Aduanas, D. Leg. 1053 ◇
no re-verificada

Al importar se pagan: el **Ad Valorem** (arancel) sobre el valor **CIF** (Costo + Seguro + Flete), más el **IGV + IPM**, el **ISC** si corresponde y la **percepción** del IGV. El documento es la **DAM** (Declaración Aduanera de Mercancías).

Canales de control: **verde**, sin revisión · **naranja**, revisión documentaria · **rojo**, reconocimiento físico.

GRUPO	REGÍMENES
Importación	Importación **para el consumo** (definitiva) · reimportación en el mismo estado · admisión temporal para reexportación en el mismo estado
Exportación	Exportación **definitiva** · exportación temporal
Perfeccionamiento	Admisión temporal para perfeccionamiento activo · **drawback** (restitución de derechos) · reposición de mercancías
Depósito	Depósito aduanero
Tránsito	Tránsito aduanero · transbordo · reembarque

Contrabando: ingresar o sacar mercancías eludiendo el control aduanero. Es delito o infracción según el valor (Ley 28008 ◇).

17 Office intermedio

Nivel que pide el perfil · contenido general ◇

Excel

BUSCARV / BUSCARX · SI anidado · Y / O · **SUMAR.SI.CONJUNTO** · CONTAR.SI · PROMEDIO.SI · SI.ERROR · CONCATENAR / & · **tablas dinámicas** · formato condicional · filtros y ordenar · validación de datos · gráficos.

Referencia **absoluta A1** vs. relativa A1 vs. mixta $A1 · **F4** alterna entre ellas · Ctrl+Shift+L activa filtros.

Word

Estilos de título → **tabla de contenido** automática · **combinar correspondencia** · saltos de página y de sección · encabezado y pie · numeración de páginas · control de cambios y comentarios · tablas · columnas.

Ctrl+Enter = salto de página · Ctrl+T centrar · Ctrl+J justificar · Ctrl+E seleccionar todo (Office en español).

PowerPoint

Patrón de diapositivas (formato global) · diseños · **transiciones** (entre diapositivas) vs. **animaciones** (de objetos) · vista del presentador · SmartArt · notas del orador.

F5 inicia desde el principio · Shift+F5 desde la diapositiva actual.

ATAJOS UNIVERSALES

Ctrl+C / X / V copiar, cortar, pegar · Ctrl+Z / Y deshacer y rehacer · Ctrl+B buscar (en Office en español) · Ctrl+G guardar · Ctrl+P imprimir · Ctrl+N negrita · Ctrl+K cursiva · Ctrl+S subrayado.

18 Pares que siempre confunden

PAR	DIFERENCIA
Exoneración vs. inafectación	Exoneración: el hecho **está gravado**, pero se libera **temporalmente** por ley. Inafectación: el hecho **nunca entró** en el campo del tributo.
Evasión vs. elusión	Evasión: ilegal, ocultás o no pagás. Elusión: actos **artificiosos** para evitar el tributo; la combate la Norma XVI.
Interrupción vs. suspensión	Interrupción: el plazo vuelve a **cero**. Suspensión: el plazo se **pausa**.
Acreedor vs. administrador	Acreedor: el Gobierno Central. Administrador: la SUNAT.
Contribuyente vs. responsable	El contribuyente realiza el hecho generador; el responsable paga sin realizarlo.
Retención vs. percepción	Retención: le descuenta al que le paga. Percepción: le cobra de más a su cliente.
RD vs. OP	RD: resultado de una **fiscalización**. OP: deuda **autoliquidada**, sin fiscalizar.
Reclamación vs. apelación	Reclamación: ante la SUNAT, **20** días. Apelación: ante el Tribunal Fiscal (presentada en la SUNAT), **15** días.
Contencioso vs. no contencioso	Contencioso: **impugnás** algo. No contencioso: **solicitás** algo.
Queja vs. reclamación	Queja: contra un **defecto de procedimiento**. Reclamación: contra **la deuda**.
Nacimiento vs. exigibilidad	Nace con el **hecho generador**; es exigible desde el **vencimiento**.
Base cierta vs. presunta	Cierta: conocimiento **directo**. Presunta: por **relación normal**.
Multa vs. tributo	La multa es sanción; las dos forman parte de la **deuda tributaria**.
Ley vs. decreto supremo	Ley o decreto legislativo: crean impuestos. Decreto supremo: aranceles y tasas, UIT, reglamentos.
Denegatoria vs. pérdida del fraccionamiento	Denegatoria → apelación ◇. Pérdida → reclamación ✓.
Arbitrio vs. derecho vs. licencia	Arbitrio: mantenimiento de un servicio. Derecho: servicio administrativo o uso de un bien público. Licencia: autorización.
Ingresos brutos vs. netos	Gastos de representación: brutos. Gastos recreativos: netos.

19 Mapa de artículos del Código

Títulos oficiales del TUO ✓

ART.	LIBRO I: OBLIGACIÓN
1	Concepto de obligación
2	Nacimiento
3	Exigibilidad
4	Acreedor
5	Concurrencia de acreedores
6	Prelación
7	Deudor
8	Contribuyente
9	Responsable
10	Agentes de retención o percepción
11–15	Domicilio fiscal y presunciones
16–20-A	Representantes, solidarios, repetición
21–24	Capacidad y representación
25–26	Transmisión
27	**Extinción**
28	Componentes de la deuda
29–32	Pago: plazo, obligados, imputación, formas
33	Intereses moratorios (TIM)
36	Aplazamiento / fraccionamiento
37–39	Aceptar el pago, devoluciones
40	Compensación
41	Condonación
42	Consolidación
43	**Plazos de prescripción**
44	Cómputo
45	Interrupción
46	Suspensión
47–49	Declaración, oposición, pago de lo prescrito

ART.	LIBRO II: ADMINISTRACIÓN
50 / 52	Competencia de la SUNAT / gobiernos locales

ART.	LIBRO II (CONT.)
87	**Obligaciones de los administrados**
88	Declaración tributaria
92	**Derechos de los administrados**
93–95-A	Consultas
96–97	Deberes de terceros
98–102	Tribunal Fiscal; jerarquía de normas
102-A–H	Asistencia administrativa mutua

ART.	LIBRO III: PROCEDIMIENTOS
103	Actos motivados
104–106	Notificación
107–110	Revocación; nulidad
112	**Los 4 procedimientos**
114	Cobranza coactiva: Ejecutor
115	Deuda exigible
116	Facultades del Ejecutor
117	**REC, 7 días**
118	Medidas cautelares
119	Suspensión y conclusión
120	Intervención excluyente
121	Tasación y remate
124	**Etapas del contencioso**
125	Medios probatorios
127	Reexamen
135	**Actos reclamables**
136	Pago previo
137	**Admisibilidad, 20 / 5 días**
143	Tribunal Fiscal
144	Denegatoria ficta
145–146	Apelación, 15 días
150	Plazo para resolver la apelación
151	Apelación de puro derecho

53–54	Órganos resolutores; exclusividad
55	Recaudación
56–58	Medidas cautelares previas
59–60	Determinación e inicio
61	Fiscalización o verificación; parcial
62 / 62-A	Facultad de fiscalización / plazo de 1 año
63–65	Base cierta o presunta; presunciones
66–74	Presunciones específicas
76	**Resolución de Determinación**
77	Requisitos de RD y RM
78	**Orden de Pago**
79	OP presuntiva
82	Facultad sancionadora
84	Orientación al contribuyente
85	**Reserva tributaria**

154	Jurisprudencia obligatoria
155	**Queja**
157	Demanda contencioso-administrativa
162–163	No contencioso

ART.	LIBRO IV: INFRACCIONES
164	**Concepto de infracción**
165	Determinación objetiva; tipos de sanción
167–169	Intransmisibles, irretroactivas, extinción
171	Principios de la potestad sancionadora
172	**6 tipos de infracción**
173–178	Cada tipo
179	Régimen de incentivos
180	Tipos de sanción
182–184	Internamiento, cierre, comiso
189–194	Delitos: justicia penal

20 Cómo están hechas las trampas

1 · Cambian un número

4 ↔ 6 años · 3 ↔ 4 años · 20 ↔ 15 días · brutos ↔ netos · 0.5 % ↔ 1 % · 40 ↔ 20 UIT.

2 · Cambian una palabra

general ↔ particular · anual ↔ mensual · interrumpe ↔ suspende · cierta ↔ presunta · acumulativo ↔ no acumulativo · en el país ↔ en el exterior · directo ↔ indirecto.

3 · Meten un absoluto falso

"únicamente", "siempre y cuando", "no podrá", "solo". Si la ley no lo dice así, es falso.

4 · Meten un concepto vecino

prescripción como forma de extinción · derecho en lugar de tasa · legalidad en lugar de reserva de ley · RD en lugar de OP · verificación como si fuera un procedimiento.

REGLA DE ORO

Leé si piden la **CORRECTA** o la **INCORRECTA**. Si dos opciones parecen buenas, elegí la que copia **literal** la definición de la norma o la que es la característica **central** del concepto. SUNAT suele copiar las definiciones palabra por palabra.

21 Balotario LP Derecho resuelto

Preguntas de exámenes de ingreso SUNAT (lpderecho.pe). Respuestas razonadas aquí

#	TEMA	RESP.	POR QUÉ / TRAMPA
1	Creación por ley o decreto legislativo	a	Reserva de ley (art. 74 Const.). "Legalidad" es la trampa
2	Reclamación + apelación	a	Contencioso (art. 124). "Verificación" no es procedimiento
3	Inicio de la fiscalización	e	Carta de presentación + primer requerimiento
4	Tributo autoliquidado	a	Orden de Pago (art. 78)
5	Sin contraprestación	c	Impuesto (Norma II)
6	Servicio público individualizado	c	Tasa, el género. "Derecho" es una especie
7	Fraccionamiento improcedente	a ◇	Apelación (art. 163). La **pérdida** del fraccionamiento sería reclamación
8	Inicio de la cobranza coactiva	a	REC (art. 117)
9	Característica del IGV	c	Incide en el consumidor final. Es **no** acumulativo e indirecto
10	Extinción	d	Condonación. La prescripción no extingue la obligación
11	No contencioso	b ◇	A pedido de parte. La c (silencio negativo) también es defendible
12	Cuarta categoría	b	Trabajo independiente
13	Eventual, accidental, gratuito	b	Flujo de riqueza
14	Gastos de representación	c	0.5 % con tope de 40 UIT. Ojo: la ley dice ingresos **brutos**
15	Bien mueble para el IGV	c	Bienes corporales trasladables. La moneda y las acciones no lo son
16	Retiro gravado	e	Entrega al trabajador de libre disposición. Las demás opciones están excluidas
17	Tercera categoría	d	Negocio habitual. Se rige por el devengado, no el percibido
18	2da categoría: la INCORRECTA	e	La cesión de bienes es 1ra categoría
19	Plazos de prescripción	d	10 años para el agente que no pagó
20	UIT	c	Se fija por Decreto Supremo (Norma XV)
21	Domicilio	c	Subsiste mientras no se comunique el cambio (art. 11)
22	Representantes: la INCORRECTA	e	Los accionistas no son representantes (art. 16)
23	Suspensión de la prescripción	b y e	Pregunta mal hecha: las dos están en el art. 46
24	Operación gravada	e	Importación. Las otras cambian "en el país" por "en el exterior"
25	Fiscalización	d	La parcial revisa uno o más elementos. El año se cuenta desde la **entrega**, no desde la notificación
26	Determinación	d	Art. 59 a). "En forma directa" corresponde a base **cierta**

27	Vigencia	a	Día siguiente de la publicación (Norma X)
28	Exoneraciones	c	Prórroga única de hasta 3 años. La d es falsa por la Norma VII h)
29	Resultado de la labor de control	e	Resolución de Determinación (art. 76, literal)
30	Gasto deducible	e	Publicidad. Las otras cuatro están en el art. 44

22 Simulacro de 30 preguntas

Respuestas al final. Tapalas.

1. ¿Qué norma creó la SUNAT?

a) D. Leg. 501 · b) Ley 24829 · c) Ley 29816 · d) D.S. 061-2002-PCM

2. Naturaleza jurídica actual de la SUNAT:

a) Institución Pública Descentralizada · b) Organismo Técnico Especializado adscrito al MEF · c) Organismo constitucionalmente autónomo · d) Empresa estatal

3. En la fusión de 2002, la entidad incorporante fue:

a) ADUANAS · b) el MEF · c) la SUNAT · d) una entidad nueva

4. ¿Por cuántos años se designa al Superintendente Nacional?

a) 3 · b) 4 · c) 5 · d) indefinido

5. ¿Quién NO integra el Consejo Directivo?

a) un funcionario del BCR · b) un funcionario del MEF · c) un vocal del Tribunal Fiscal · d) el Superintendente Nacional

6. ¿Qué tributo puede crear una municipalidad?

a) impuesto predial · b) arbitrios · c) IGV municipal · d) ninguno

7. ¿Qué norma establece que la UIT se fija por Decreto Supremo?

a) Norma X · b) Norma XII · c) Norma XV · d) Norma XVI

8. Los plazos expresados en días se entienden:

a) calendario · b) hábiles · c) naturales · d) según la Administración

9. Una exoneración otorgada sin plazo se entiende por:

a) 1 año · b) 3 años · c) 4 años · d) indefinida

10. NO es fuente del Derecho Tributario:

a) la doctrina · b) la jurisprudencia · c) la costumbre · d) los tratados

11. La obligación tributaria nace:

a) al declarar · b) al realizarse el hecho generador · c) al notificarse · d) al vencer el plazo

12. Quien sin ser contribuyente debe cumplir la obligación de este es el:

a) acreedor · b) responsable · c) representante · d) tercero

13. El acreedor del IGV es:

a) la SUNAT · b) el Gobierno Central · c) el MEF · d) el Banco de la Nación

14. NO extingue la obligación tributaria:

a) consolidación · b) compensación · c) prescripción · d) condonación

15. La condonación solo procede por:

a) Resolución de Superintendencia · b) Decreto Supremo · c) norma con rango de ley · d) acuerdo con el deudor

16. Prescripción para quien no declaró:

a) 4 años · b) 6 años · c) 10 años · d) 5 años

17. Mientras el deudor es "no habido", la prescripción se:

a) interrumpe · b) suspende · c) extingue · d) duplica

18. La prescripción puede declararse:

a) de oficio · b) solo a pedido del deudor · c) solo por el Tribunal Fiscal · d) automáticamente

19. Los pagos se imputan primero a:

a) el tributo · b) la multa · c) el interés moratorio · d) las costas

20. No se pueden fraccionar los tributos:

a) municipales · b) retenidos o percibidos · c) aduaneros · d) anuales

21. La determinación que hace la Administración, a diferencia de la del deudor, además:

a) señala la base · b) identifica al deudor · c) calcula la cuantía · d) verifica el hecho

22. El plazo de 1 año de la fiscalización definitiva se cuenta desde:

a) la carta de presentación · b) la notificación del primer requerimiento · c) la entrega total de lo pedido en el primer requerimiento · d) la RD

23. Plazo general para reclamar una RD:

a) 15 días hábiles · b) 20 días hábiles · c) 30 días calendario · d) 5 días hábiles

24. La queja contra el Tribunal Fiscal la resuelve:

a) la SUNAT · b) el Poder Judicial · c) el Ministro de Economía y Finanzas · d) el Congreso

25. Medios probatorios en vía administrativa:

a) documentos, pericia e inspección · b) testigos · c) confesión · d) todos

26. Las normas que reducen sanciones, respecto de infracciones ya cometidas:

a) se aplican · b) no se aplican · c) se aplican si el deudor lo pide · d) depende del Tribunal Fiscal

27. La tasa total del IGV es 18 % porque incluye:

a) el ISC · b) el IPM de 2 % · c) el ITF · d) la percepción

28. Alquilar un auto genera renta de:

a) 1ra · b) 2da · c) 3ra · d) 4ta

29. Las rentas de 3ra categoría se imputan según el principio:

a) del percibido · b) del devengado · c) de caja · d) mixto

30. ¿Qué norma faculta a la SUNAT a disminuir saldos a favor en caso de elusión?

a) Norma X · b) Norma XII · c) Norma XIV · d) Norma XVI

RESPUESTAS

1 b · 2 b · 3 c · 4 c · 5 c · 6 b · 7 c · 8 b · 9 b · 10 c · 11 b · 12 b · 13 b · 14 c · 15 c · 16 b · 17 b · 18 b · 19 c · 20 b · 21 b · 22 c · 23 b · 24 c · 25 a · 26 b · 27 b · 28 a · 29 b · 30 d

23 Chuleta de números

Para el repaso final, antes de rendir

DATO	VALOR	FUENTE
UIT 2026	S/ 5 500	D.S. 301-2025-EF ✓
IGV	18 % = 16 + 2 IPM	LIGV ✓
Renta, Régimen General	29.5 %	✓
RMT	10 % hasta 15 UIT	✓
Prescripción	4 · 6 · 10 · 4	Art. 43 ✓
REC	7 días hábiles	Art. 117 ✓
Reclamación	20 días hábiles (5 en comiso, internamiento o cierre)	Art. 137 ✓
Apelación	15 días hábiles	Art. 146 ✓
Pruebas	30 días hábiles	Art. 125 ✓
No contencioso vinculado	45 días hábiles	Art. 162 ✓
Queja	20 días hábiles	Art. 155 ✓
Tribunal Fiscal resuelve	12 meses (18 en precios de transferencia)	Art. 150 ✓
Fiscalización definitiva / parcial	1 año / 6 meses	Arts. 62-A y 61 ✓
Requerimiento previo a una OP para omisos	3 días hábiles	Art. 78 ✓
Exoneración / prórroga	3 años / única, hasta 3	Norma VII ✓
TIM	máx. TAMN + 10 %	Art. 33 ✓
Gastos de representación	0.5 % ingresos brutos, tope 40 UIT	LIR 37 ✓
Promoción no gravada con IGV	1 % ingresos brutos, tope 20 UIT	Reglamento IGV ✓
Superintendente	5 años · Consejo de 4	Ley 29816 ✓
RUC	11 dígitos · 10 natural · 20 jurídica	◇
Nota mínima del examen	13.00 / 20, peso 50 %	Bases ✓

Guía de estudio personal. Compilada a partir del texto de las normas citadas. No reemplaza la lectura de la norma oficial; los datos marcados ◇ no fueron re-verificados.